CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE CALAF SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.

REUNITS

D'una part, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.

I de l'altra, el senyor Jordi Badia i Perea, alcalde de l'Ajuntament de Calaf (Anoia).

ACTUEN

El primer, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de signatura de l'honorable senyor Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d'Interior i president del Servei Català de Trànsit, en virtut de la resolució de 22 de setembre de 2020.

El segon, en representació de l'Ajuntament de Calaf, en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de 10 de febrer de 2020, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

EXPOSEN

Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix juntament amb altres òrgans del Departament d'Interior, les competències en aquesta matèria.

Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l'exercici de la potestat sancionadora, l'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.

Document signat digitalment per:
JULI GENDRAU FARGUELL (30/09/2020 08:35)

Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat que tant el Departament d'Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.

Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l'article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes.

No obstant això, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.

Quart.- En virtut d'allò que preveu l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes. Aquesta denúncia gaudeix, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.

Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.

Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d'aquest conveni de col·laboració, d'acord amb els següents:

PACTES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Calaf pel que fa a l'assumpció de les facultats següents:

a) la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra de les infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que es cometin en vies urbanes.

b) les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per part del director del Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

2. Potestat sancionadora

L'Ajuntament de Calaf i el Servei Català de Trànsit acorden que el director del Servei Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde per infraccions a les normes de circulació en vies urbanes del municipi de Calaf, denunciades pels agents del cos de mossos d'esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes d'aquest conveni.

3. Continguts de la col·laboració

La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Calaf, en la matèria objecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:

a) Inici del procediment sancionador

El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra, en funcions de vigilància del trànsit contra infraccions comeses en les vies urbanes del municipi de Calaf.

b) Instrucció del procediment sancionador

D'acord amb allò que preveu l'article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d'abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona ha d'instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urbanes del municipi de Calaf.

c) Resolució de l'expedient sancionador

La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l'expedient sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del cos de mossos d'esquadra en les vies urbanes de Calaf.

d) Cobrament de la sanció pecuniària

El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.

L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.

e) Règim de recursos

Contra les resolucions sancionadores dictades pel director del Servei Català de Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre'l.

4. Comissió de seguiment, vigilància i control

La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts.

Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà l'encarregada de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni.

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.

5. Vigència i extinció

El present conveni s'extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En qualsevol moment abans de la finalització d'aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

A més, el present conveni es podrà extingir:

a) Per acord unànime de les parts signants.

b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d'antelació.

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s'estarà al que disposa l'article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. Publicitat del Conveni

L'Ajuntament de Calaf es compromet a donar publicitat al contingut d'aquest conveni per tal de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calaf, i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.

7. Interpretació i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d'aquest conveni que no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen electrònicament.

Pel Servei Català de Trànsit

El conseller d'Interior i
president del Servei Català de Trànsit

Per autorització de 22 de setembre de 2020
Juli Gendrau i Farguell
Director del Servei Català de Trànsit

Per l'Ajuntament de Calaf

Jordi Badia Perea - DNI [redacted]

Signat digitalment per Jordi Badia Perea - [redacted]
Data: 2020.09.24 14:18:00 +02'00'

Jordi Badia i Perea
Alcalde